

법 제 15 조(개인정보의 수집 · 이용)

① 개인정보의 수집·이용이 가능한 경우

개인정보처리자는 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 수집할 수 있으며, 그 수집 목적의 범위에서 이용할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우
3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우
4. 정보주체와 체결한 계약을 이행하거나 계약을 체결하는 과정에서 정보주체의 요청에 따른 조치를 이행하기 위하여 필요한 경우
5. 명백히 정보주체 또는 제 3 자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
6. 개인정보처리자의 정당한 이익을 달성하기 위하여 필요한 경우로서 명백하게 정보주체의 권리보다 우선하는 경우. 이 경우 개인정보처리자의 정당한 이익과 상당한 관련이 있고 합리적인 범위를 초과하지 아니하는 경우에 한한다.
7. 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

② 동의 시 고지 사항

개인정보처리자는 동의를 받을 때 다음 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 각 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보의 수집 · 이용 목적
2. 수집하려는 개인정보의 항목
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그

불이익의 내용

③ 동의 없는 추가적인 이용

개인정보처리자는 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용할 수 있다.

령 제 14 조의 2(개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등)

① 개인정보처리자는 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용 또는 제공(이하 “개인정보의 추가적인 이용 또는 제공”이라 한다)하려는 경우에는 다음 각 사항을 고려해야 한다.

1. 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
2. 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
3. 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지 여부
4. 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

② 개인정보처리자는 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공이 지속적으로 발생하는 경우에는 ①의 고려사항에 대한 판단 기준을 법 제 30 조제 1 항에 따른 개인정보 처리방침에 공개하고, 법 제 31 조제 1 항에 따른 개인정보 보호책임자가 해당 기준에 따라 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공을 하고 있는지 여부를 점검해야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 6 조(개인정보의 수집·이용)

- '수집'의 정의: 제 3 조(정의) 제 2 호에서 “수집”이란 정보주체로부터 직접 이름, 주소, 전화번호 등의 개인정보를 제공받는 것뿐만 아니라 정보주체에 관한 모든 형태의 개인정보를 취득하는 것을 말한다.

- 사례별 해석:

- **명함 수집:** 개인정보처리자가 정보주체로부터 직접 명함 또는 그와 유사한 매체(이하 "명함 등"이라 한다)를 제공받음으로써 개인정보를 수집하는 경우, 명함 등을 제공하는 정황 등에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.
- **공개된 정보 수집:** 개인정보처리자가 인터넷 홈페이지 등 공개된 매체 또는 장소에서 개인정보를 수집하는 경우, 해당 개인정보는 동의 의사의 존재 여부 및 그 범위에 관하여 분쟁이 있을 수 있으므로, 수집·이용 전에 정보주체의 동의를 받는 등 적법한 절차를 거쳐야 한다. 다만, 정보주체의 동의 의사가 명확히 표시되거나 인터넷 홈페이지 등의 표시 내용에 비추어 사회통념상 동의 의사가 있었다고 인정되는 범위 내에서만 이용할 수 있다.
- **대리인 정보 수집:** 개인정보처리자가 정보주체의 대리인을 통해 법률행위를 하는 경우, 대리인의 대리권 확인을 위한 목적으로만 대리인의 개인정보를 수집·이용할 수 있다.
- **근로계약:** 근로계약을 체결하고 이행하는 경우, 「근로기준법」에 따른 임금지급, 교육, 증명서 발급, 근로자 복지제공을 위하여 근로자의 동의 없이 개인정보를 수집·이용할 수 있다.

법 제 16 조(개인정보의 수집 제한)

① 최소 수집의 원칙 및 입증책임

개인정보처리자는 개인정보를 수집하는 경우에는 그 목적에 필요한 최소한의 개인정보만 수집하여야 한다. 최소한의 개인정보 수집이라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.

② 선택정보 수집 동의 시 고지 의무

개인정보처리자는 정보주체의 동의를 받을 때 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에는 동의하지 아니할 수 있다는 사실을 구체적으로 알리고 개인정보를 수집하여야 한다.

③ 선택정보 미동의 시 서비스 제공 거부 금지

개인정보처리자는 정보주체가 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

법 제 17 조(개인정보의 제공)

① 개인정보의 제 3 자 제공이 가능한 경우

개인정보처리자는 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 정보주체의 개인정보를 제 3 자에게 제공(공유)할 수 있다.

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 수집 목적 내에서 개인정보를 제공하는 경우

② 동의 시 고지 사항

개인정보처리자는 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 각 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자
2. 개인정보를 제공받는 자의 이용 목적
3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보를 제공받는 자의 보유 및 이용 기간
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실, 불이익이 있는 경우에는 그 내용

④ 동의 없는 추가적인 제공

개인정보처리자는 당초 수집 목적과 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 정보주체의 동의 없이 개인정보를 제공할 수 있다.

령 제 14 조의 2(개인정보의 추가적인 이용·제공의 기준 등)

① 개인정보처리자는 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용 또는 제공(이하 “개인정보의 추가적인 이용 또는 제공”이라 한다)하려는 경우, 다음 사항을 고려해야 한다.

1. 당초 수집 목적과 관련성이 있는지
2. 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공에 대한 예측 가능성이 있는지
3. 정보주체의 이익을 부당하게 침해하는지
4. 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지

② 개인정보처리자는 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공이 지속적으로 발생하는 경우에는 제 1 항 각 호의 고려사항에 대한 판단 기준을 개인정보 처리방침에 공개하고, 개인정보 보호책임자가 해당 기준에 따라 개인정보의 추가적인 이용 또는 제공을 하고 있는지 여부를 점검해야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 7 조(개인정보의 제 3 자 제공)

- '제공'과 '위탁'의 구분:

'제공'이란 개인정보의 처리업무를 위탁하는 경우 등과 같이 개인정보의 처리 권한을 다른 자에게 이전하는 모든 행위를 포함한다. - 개인정보를 복사해서 주는 행위

'위탁'이란 개인정보처리자의 관리·감독 책임을 전제로 수탁자에게 이전하는 행위(제 3 자 제공에 해당되지 않는다.) - 개인정보 처리 업무를 맡기는 행위

법 제 18 조(개인정보의 목적 외 이용 · 제공 제한)

① 원칙적 금지

개인정보처리자는 개인정보를 수집 목적 범위를 초과하여 이용하거나 제 3 자에게 제공하여서는 아니 된다.

② 예외적 허용

제 1 항에도 불구하고 개인정보처리자는 다음 중 하나에 해당하는 경우에는 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 제공할 수 있다.

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 명백히 정보주체 또는 제 3 자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제 3 자에게 제공하지 아니하면 다른 법률에서 정하는 소관 업무를 수행할 수 없는 경우로서 보호위원회의 심의 · 의결을 거친 경우
5. (공공기관만) 조약, 그 밖의 국제협정의 이행을 위하여 외국정부 또는 국제기구에 제공하기 위하여 필요한 경우
6. (공공기관만) 범죄의 수사나 공소의 제기 및 유지를 위하여 필요한 경우
7. (공공기관만) 법원의 재판업무 수행을 위하여 필요한 경우
8. (공공기관만) 형(刑) 및 감호, 보호처분의 집행을 위하여 필요한 경우
9. (공공기관만) 공중위생 등 공공의 안전과 안녕을 위하여 긴급히 필요한 경우

③ 별도 동의 시 고지 사항

개인정보처리자는 목적 외 이용·제공에 대한 별도 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 각 사항을 변경하는 경우에도 이를 알리고 동의를 받아야 한다.

1. 개인정보를 제공받는 자
2. 개인정보의 이용 목적
3. 이용 또는 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보의 보유 및 이용 기간
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실, 불이익이 있는 경우에는 그 내용

④ 공공기관의 공개 의무

공공기관은 개인정보를 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제 3 자에게 제공하는 경우에는 그 이용 또는 제공의 법적 근거, 목적 및 범위 등에 관하여 필요한 사항을 보호위원회가 고시로 정하는 바에 따라 관보 또는 인터넷 홈페이지 등에 게재하여야 한다.

령 제 15 조(개인정보의 목적 외 이용 또는 제 3 자 제공의 관리)

공공기관은 개인정보를 목적 외의 용도로 이용·제공하는 경우에는 다음 사항을 보호위원회가 정하여 고시하는 개인정보의 목적 외 이용 및 제 3 자 제공 대장에 기록하고 관리해야 한다.

1. 이용하거나 제공하는 개인정보 또는 개인정보파일의 명칭
2. 이용기관 또는 제공받는 기관의 명칭
3. 이용 목적 또는 제공받는 목적
4. 이용 또는 제공의 법적 근거
5. 이용하거나 제공하는 개인정보의 항목
6. 이용 또는 제공의 날짜, 주기 또는 기간
7. 이용하거나 제공하는 형태
8. 제한을 하거나 필요한 조치를 마련할 것을 요청한 경우에는 그 내용

⑤ 안전성 확보 조치 요청

개인정보처리자는 개인정보를 목적 외의 용도로 제 3 자에게 제공하는 경우에는 개인정보를 제공받는 자에게 이용 목적, 이용 방법, 그 밖에 필요한 사항에 대하여 제한을 하거나, 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 조치를 마련하도록 요청하여야 한다. 이 경우 요청을 받은 자는 조치를 하여야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 8 조(개인정보의 목적 외 이용·제공)

- **'부당한 침해 우려'의 의미:** 개인정보처리자가 법 제 18 조제 2 항 각 호의 예외 규정을 적용할 때에 '정보주체 또는 제 3 자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때'인지 여부를 판단함에 있어, ① 정신적·재산적 손해 등 정보주체 또는 제 3 자에게 미치는 불이익의 내용, ② 해당 불이익이 개인정보처리자 또는 제 3 자가 얻게 되는 이익보다 큰 지, ③ 개인정보의 민감성 또는 사생활 침해 위험성 등 개인정보의 성격, ④ 개인정보의 이용 또는 제공 방식의 적정성 등을 종합적으로 고려해야 한다.
- **'다른 법률에 특별한 규정'의 의미:** '다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우'란 법률에서 개인정보의 목적 외 이용·제공을 구체적으로 요구하거나 허용하고 있는 규정만을 의미한다.

법 제 19 조(개인정보를 제공받은 자의 이용 · 제공 제한)

개인정보처리자로부터 개인정보를 제공받은 자는 다음 경우를 제외하고는 개인정보를 제공받은 목적 외의 용도로 이용하거나 이를 제 3 자에게 제공하여서는 아니 된다.

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우

법 제 20 조(정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 통지)

① 정보주체 요구 시 통지

개인정보처리자가 정보주체 이외로부터 수집한 개인정보를 처리하는 때에는 정보주체의 요구가 있으면 즉시 다음 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다.

1. 개인정보의 수집 출처
2. 개인정보의 처리 목적
3. 개인정보 처리의 정지를 요구하거나 동의를 철회할 권리가 있다는 사실

② 일정 규모 이상 처리자의 사전 통지 의무

제 1 항에도 불구하고 처리하는 개인정보의 종류·규모, 종업원 수 및 매출액 규모 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자가 정보주체 이외로부터 개인정보를 수집하여 처리하는 때에는 제 1 항 각 호의 모든 사항을 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 개인정보처리자가 수집한 정보에 연락처 등 정보주체에게 알릴 수 있는 개인정보가 포함되지 아니한 경우에는 그러하지 아니하다.

령 제 15 조의 2(개인정보 수집 출처 등 통지 대상·방법·절차)

① 통지 의무 대상자(전년도 말 기준 직전 3 개월 간 일일평균 기준)

1. 5 만명 이상의 정보주체에 관하여 민감정보 또는 고유식별정보를 처리하는 자
2. 100 만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 자

③ 통지 시기·방법

제 2 항 본문에 따라 알리는 경우 정보주체에게 알리는 시기·방법 및 절차 등 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

령 제 15 조의 2(개인정보 수집 출처 등 통지 대상·방법·절차)

② 통지 시기 및 방법

개인정보를 제공받은 날부터 3 개월 이내에 다음 방법으로 정보주체에게 알려야 한다. 다만, 연 2 회 이상 주기적으로 개인정보를 제공받아 처리하는 경우에는 개인정보를 제공받은 날부터 3 개월 이내에 정보주체에게 알리거나 그 동의를 받은 날부터 기산하여 연 1 회 이상 정보주체에게 알려야 한다.

1. 서면 · 전자우편 · 전화 · 문자전송 등 정보주체가 통지 내용을 쉽게 확인할 수 있는 방법
2. 재화 및 서비스를 제공하는 과정에서 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 알림창을 통해 알리는 방법

④ 통지 사실의 보관·관리

통지한 경우 다음 각 호의 사항을 법 제 21 조 또는 제 37 조제 5 항에 따라 해당 개인정보를 파기할 때까지 보관 · 관리하여야 한다.

1. 정보주체에게 알린 사실
2. 알린 시기
3. 알린 방법

④ 통지 의무 예외

제 1 항과 제 2 항 본문은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 적용하지 아니한다. 다만, 이 법에 따른 정보주체의 권리보다 명백히 우선하는 경우에 한한다.

1. 통지를 요구하는 대상이 되는 개인정보가 (범죄수사 or 1 회성 or 비밀 등)에 해당하는 개인정보파일에 포함되어 있는 경우
2. 통지로 인하여 다른 사람의 생명 · 신체를 해할 우려가 있거나 다른 사람의 재산과 그 밖의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있는 경우

지침 제 9 조(정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 고지)

- '즉시'의 의미: 개인정보처리자가 "정보주체의 요구가 있으면 즉시" 알려야 함은 정당한 사유가 없는 한 3 일 이내에 알려주는 것을 의미한다.

법 제 20 조의 2(개인정보 이용 · 제공 내역의 통지)

① 통지 의무

대통령령으로 정하는 기준에 해당하는 개인정보처리자는 이 법에 따라 수집한 개인정보의 이용 · 제공 내역이나 이용 · 제공 내역을 확인할 수 있는 정보시스템에 접속하는 방법을 주기적으로 정보주체에게 통지하여야 한다. 다만, 연락처 등 정보주체에게 통지할 수 있는 개인정보를 수집 · 보유하지 아니한 경우에는 통지하지 아니할 수 있다.

령 제 15 조의 3(개인정보 이용 · 제공 내역의 통지)

① 통지 의무 대상자

1. 5 만명 이상의 정보주체에 관하여 민감정보 또는 고유식별정보를 처리하는 자
2. 100 만명 이상의 정보주체에 관하여 개인정보를 처리하는 자

② 통지 세부사항

제 1 항에 따른 통지의 대상이 되는 정보주체의 범위, 통지 대상 정보, 통지 주기 및 방법 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

령 제 15 조의 3(개인정보 이용 · 제공 내역의 통지)

② 통지 제외 대상 정보주체

1. 통지에 대한 거부의를 표시한 정보주체
2. 개인정보처리자가 업무수행을 위해 그에 소속된 임직원의 개인정보를 처리한 경우 해당 정보주체(같은 회사 직원의 개인정보를 처리한 경우)
3. 개인정보처리자가 업무수행을 위해 다른 공공기관, 법인, 단체의 임직원 또는 개인의 연락처 등의 개인정보를 처리한 경우 해당 정보주체
4. 법령 상 의무를 준수하기 위하여 이용 · 제공한 개인정보의 정보주체
5. 공공기관이 소관 업무의 수행을 위하여 이용 · 제공한 개인정보의 정보주체

③ 통지해야 할 정보

1. 개인정보의 수집 · 이용 목적 및 수집한 개인정보의 항목
2. 개인정보를 제공받은 제 3 자와 그 제공 목적 및 제공한 개인정보의 항목

④ 통지 주기 및 방법

연 1 회 이상 다음 방법으로 통지해야 한다.

1. 서면 · 전자우편 · 전화 · 문자전송 등 정보주체가 통지 내용을 쉽게 확인할 수 있는 방법
2. 재화 및 서비스를 제공하는 과정에서 정보주체가 쉽게 알 수 있도록 알림창을 통해 알리는 방법 (정보시스템 접속 방법을 통지하는 경우로 한정한다)

법 제 21 조(개인정보의 파기)

① 파기 의무

개인정보처리자는 보유기간의 경과, 개인정보의 처리 목적 달성, 가명정보의 처리 기간 경과 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 지체 없이 그 개인정보를 파기하여야 한다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그러하지 아니하다.

② 파기 시 조치

개인정보처리자가 개인정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 한다.

③ 분리 보관 의무

개인정보처리자가 개인정보를 파기하지 아니하고 보존하여야 하는 경우에는 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 다른 개인정보와 분리하여서 저장·관리하여야 한다.

④ 파기방법

개인정보의 파기방법 및 절차 등에 필요한 사항은 대통령령으로 정한다.

령 제 16 조(개인정보의 파기방법)

① 개인정보처리자는 법 제 21 조에 따라 개인정보를 파기할 때에는 다음 방법으로 해야 한다.

1. 전자적 파일 형태인 경우: 복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제. 다만, 기술적 특성으로 영구 삭제가 현저히 곤란한 경우에는 시간·비용·기술 등을 합리적으로 고려할 때 다른 정보를 사용하여도 더 이상 개인을 알아볼 수 없는 정보로 처리하여 복원이 불가능하도록 조치해야 한다.
2. 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우: 파쇄 또는 소각

② 개인정보의 안전한 파기에 관한 세부 사항은 보호위원회가 정하여 고시한다.

개인정보의 안전성 확보조치 제 13 조(개인정보의 파기)

① 개인정보처리자는 개인정보를 파기할 경우 다음 각 호 중 어느 하나의 조치를 하여야 한다.

1. 완전파괴(소각 · 파쇄 등)
2. 전용 소자장비(자기장을 이용해 저장장치의 데이터를 삭제하는 장비)를 이용하여 삭제
3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행

② 개인정보처리자가 개인정보의 일부만을 파기하는 경우, 제 1 항의 방법으로 파기하는 것이 어려울 때에는 다음 각 호의 조치를 하여야 한다.

1. 전자적 파일 형태인 경우 : 개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독
2. 제 1 호 외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체인 경우 : 해당 부분을 마스킹, 구멍 뚫기 등으로 삭제

③ 기술적 특성으로 제 1 항 및 제 2 항의 방법으로 파기하는 것이 현저히 곤란한 경우에는 법 제 58 조의 2 에 해당하는 정보로 처리하여 복원이 불가능하도록 조치를 하여야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 11 조(개인정보의 파기)

- **'지체 없이'의 의미:** 개인정보처리자는 개인정보의 보유기간이 경과하거나 개인정보의 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 사업의 종료 등 그 개인정보가 불필요하게 되었을 때에는 정당한 사유가 없는 한 5 일 이내에 그 개인정보를 파기하여야 한다.
- **파기 관리 대장:** 개인정보처리자는 개인정보의 파기에 관한 사항을 기록하고 관리하여야 하며, 개인정보 파기 시에는 '개인정보파일 파기 관리대장'을 작성하여 관리하는 것이 바람직하다.

법 제 22 조(동의를 받는 방법)

① 동의 사항의 구분

개인정보처리자는 이 법에 따른 개인정보의 처리에 대하여 정보주체(법정대리인 포함)의 동의를 받을 때에는 각각의 동의 사항을 구분하여 정보주체가 이를 명확하게 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 한다. 이 경우 다음 각 호의 경우에는 동의 사항을 구분하여 각각 동의를 받아야 한다.

1. 제 15 조제 1 항제 1 호에 따라 동의를 받는 경우(수집 · 이용 동의)
2. 제 17 조제 1 항제 1 호에 따라 동의를 받는 경우(제 3 자 제공 동의)
3. 제 18 조제 2 항제 1 호에 따라 동의를 받는 경우(목적 외 이용 · 제공 동의)
4. 제 19 조제 1 호에 따라 동의를 받는 경우(제공받은 자의 목적 외 이용 · 제공 동의)
5. 제 23 조제 1 항제 1 호에 따라 동의를 받는 경우(민감정보 처리 동의)
6. 제 24 조제 1 항제 1 호에 따라 동의를 받는 경우(고유식별정보 처리 동의)
7. 재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하기 위하여 개인정보의 처리에 대한 동의를 받으려는 경우

령 제 17 조(동의를 받는 방법)

① 개인정보처리자는 법 제 22 조에 따라 개인정보의 처리에 대하여 정보주체의 동의를 받을 때에는 다음 각 호의 조건을 모두 충족해야 한다.

1. 정보주체가 자유로운 의사에 따라 동의 여부를 결정할 수 있을 것
2. 동의를 받으려는 내용이 구체적이고 명확할 것
3. 그 내용을 쉽게 읽고 이해할 수 있는 문구를 사용할 것
4. 동의 여부를 명확하게 표시할 수 있는 방법을 정보주체에게 제공할 것

② 중요 내용의 명확한 표시

개인정보처리자는 제 1 항의 동의를 서면으로 받을 때에는 개인정보의 수집·이용 목적, 수집·이용하려는 개인정보의 항목 등 대통령령으로 정하는 중요한 내용을 보호위원회가 고시로 정하는 방법(색깔, 굵기, 밑줄, 따로 구분하기)에 따라 명확히 표시하여 알아보기 쉽게 하여야 한다.

령 제 17 조(동의를 받는 방법)

③ 법 제 22 조제 2 항에서 “대통령령으로 정하는 중요한 내용”이란 다음 각 호의 사항을 말한다.

1. 개인정보의 수집·이용 목적 중 재화나 서비스의 홍보 또는 판매 권유 등을 위하여 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실

2. 처리하려는 개인정보의 항목 중 다음 각 목의 사항

가. 민감정보

나. 여권번호, 운전면허의 면허번호 및 외국인등록번호

3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 (제공 시에는 제공받는 자의 보유 및 이용 기간을 말한다)

4. 개인정보를 제공받는 자 및 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적

③ 동의 없이 처리 가능한 정보의 고지

개인정보처리자는 정보주체의 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보에 대해서는 그 항목과 처리의 법적 근거를 정보주체의 동의를 받아 처리하는 개인정보와 구분하여 공개하거나 전자우편 등 대통령령(서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송)으로 정하는 방법에 따라 정보주체에게 알려야 한다. 이 경우 동의 없이 처리할 수 있는 개인정보라는 입증책임은 개인정보처리자가 부담한다.

령 제 17 조(동의를 받는 방법)

⑤ 법 제 22 조제 3 항 전단에서 “대통령령으로 정하는 방법”이란 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법을 말한다.

⑤ 선택 동의 거부 시 불이익 금지

개인정보처리자는 정보주체가 선택적으로 동의할 수 있는 사항을 동의하지 아니하거나 제 1 항제 3 호(목적 외 이용 · 제공) 및 제 7 호(재화나 서비스를 홍보하거나 판매를 권유)에 따른 동의를 하지 아니한다는 이유로 정보주체에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 아니 된다.

⑦ 세부적인 동의 방법

정보주체의 동의를 받는 세부적인 방법에 관하여 필요한 사항은 개인정보의 수집매체 등을 고려하여 대통령령으로 정한다.

령 제 17 조(동의를 받는 방법)

② 개인정보처리자는 개인정보의 처리에 대하여 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 정보주체의 동의를 받아야 한다.

1. 동의 내용이 적힌 서면을 정보주체에게 직접 발급하거나 우편 또는 팩스 등의 방법으로 전달하고, 정보주체가 서명하거나 날인한 동의서를 받는 방법
2. 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 동의의 의사표시를 확인하는 방법
3. 전화를 통하여 동의 내용을 정보주체에게 알리고 정보주체에게 인터넷주소 등을 통하여 동의 사항을 확인하도록 한 후 다시 전화를 통하여 그 동의 사항에 대한 동의의 의사표시를 확인하는 방법
4. 인터넷 홈페이지 등에 동의 내용을 게재하고 정보주체가 동의 여부를 표시하도록 하는 방법
5. 동의 내용이 적힌 전자우편을 발송하여 정보주체로부터 동의의 의사표시가 적힌 전자우편을 받는 방법

지침 제 12 조(동의를 받는 방법)

- **유효한 온라인 동의 방법 예시:** 정보주체가 동의내용을 인지하고 명확하게 의사표시를 할 수 있도록 동의 내용을 확인한 후 '동의' 또는 '동의하지 않음'에 체크하거나 클릭하도록 하는 방법, 동의 항목의 체크박스에 체크하도록 하는 방법 등
- **무효한 온라인 동의 방법 예시:** 동의 여부를 묻는 것에 대하여 정보주체가 '예' 또는 '아니오'로 선택할 수 있도록 하지 않고, 이미 동의여부란에 체크가 되어 있는 상태(default)로 설정하는 방법, 동의 내용을 확인할 수 있는 링크만 제공하고 '본인은 위 링크의 내용을 확인하였으며, 이에 동의합니다'라는 문구에 체크하도록 하는 방법 등

법 제 22 조의 2(아동의 개인정보 보호)

① 법정대리인의 동의

개인정보처리자는 만 14 세 미만 아동의 개인정보를 처리하기 위하여 이 법에 따른 동의를 받아야 할 때에는 그 법정대리인의 동의를 받아야 하며, 법정대리인이 동의하였는지를 확인하여야 한다.

령 제 17 조의 2(아동의 개인정보 보호)

① 개인정보처리자는 법 제 22 조의 2 제 1 항에 따라 법정대리인이 동의했는지를 확인하는 경우에는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방법으로 해야 한다.

1. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 개인정보처리자가 그 동의 표시를 확인했음을 법정대리인의 휴대전화 문자메시지로 알리는 방법
2. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 법정대리인의 신용카드 · 직불카드 등의 카드정보를 제공받는 방법
3. 동의 내용을 게재한 인터넷 사이트에 법정대리인이 동의 여부를 표시하도록 하고 법정대리인의 휴대전화 본인인증 등을 통하여 본인 여부를 확인하는 방법

② 동의를 위한 최소 정보 수집

법정대리인의 동의를 받기 위하여 필요한 최소한의 정보로서 대통령령으로 정하는 정보(성명, 연락처)는 법정대리인의 동의 없이 해당 아동으로부터 직접 수집할 수 있다.

령 제 17 조의 2(아동의 개인정보 보호)

② 법 제 22 조의 2 제 2 항에서 “대통령령으로 정하는 정보”란 법정대리인의 성명 및 연락처에 관한 정보를 말한다.

③ 아동에 대한 고지 방법

개인정보처리자는 만 14 세 미만의 아동에게 개인정보 처리와 관련한 사항의 고지 등을 할 때에는 이해하기 쉬운 양식과 명확하고 알기 쉬운 언어를 사용하여야 한다.

표준 개인정보 보호지침

지침 제 13 조(아동의 개인정보 보호)

- **개인정보 처리방침 공개:** 개인정보처리자는 만 14 세 미만 아동의 개인정보를 수집·이용하는 경우 법정대리인의 동의를 받았는지 확인하는 방법을 개인정보 처리방침에 포함하여 공개하여야 한다.